

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4182/2530

นายศรีศักดิ์ ผาสุข
นายกำพล หรือพล พันธ้อมตะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 189, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

ท.ยิงผู้ตายแล้วไปรับเอากระสุนปืนจากจำเลยมาใช้ยิงผู้ตายซ้ำอีก หลังจากนั้นจำเลยยังได้ส่งกุญแจรถจักรยานยนต์ให้ ท.เพื่อใช้ขับขี่หลบหนีพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยในข้อหาช่วยท. ให้หลบหนีเพื่อมิให้ถูกจับกุมอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 ซึ่งโจทก์ในคดีนี้เป็นโจทก์ร่วมในคดีดังกล่าว ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยไปแล้ว โจทก์ยังฟ้องจำเลยในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดโดยการช่วยเหลือส่งกระสุนปืนให้ ท. ยิงผู้ตายเป็นคดีนี้อีกดังนี้การช่วยเหลือของจำเลยในคดีนี้กับคดีก่อนในการกระทำความผิดของ ท. เป็นการช่วยเหลือกระทำความผิดในคราวเดียวต่อเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสายจนเป็นความผิดสำเร็จในข้อหาเป็นผู้สนับสนุน ท. ฆ่าผู้ตายและช่วยเหลือ ท.เพื่อมิให้ถูกจับกุม การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทเมื่อจำเลยถูกฟ้องในคดีก่อนจนศาลพิพากษาลงโทษและคดีถึงที่สุดไปแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องจำเลยของโจทก์เป็นคดีนี้ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่นายทิวาหรือทวายหรือวาย บุญเผือก ด้วยการมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนและขณะกระทำความผิดให้นายทิวายิงประทุษร้ายนายบุญชิตหรือแจ้ ผาสุข บุตรของโจทก์ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 86 นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 885/2526 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้อง เห็นว่า คดีมีมูลรับประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 86 จำคุก 12 ปี นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2174/2526 ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามข้อนำสืบของโจทก์และจำเลยได้ความว่า ในวันเกิดเหตุ นายทิวา ไปยืนอยู่ตรงมุมเขียงขายสุกรของนางอรุณีย์หรืออ้อย พันธุ์อมตะ ภรรยาของจำเลย และมีอาการโกรธผู้ตาย ได้ชักอาวุธปืนพกออกจากเอวและถอดซองปืนออกวางไว้ที่เขียงขายสุกรของนางอรุณีย์ แล้วนายทิวาได้จ้องเล็งปืนไปยังผู้ตายซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งอยู่ที่เขียงขายสุกรของผู้ตายเอง และได้ยิงผู้ตาย 2 นัด ผู้ตายล้มลงที่พื้นตรงเขียงขายสุกร นายทิวาได้เดินไปตรงด้านข้างเขียงขายสุกรผู้ตายทางช่องประตู ยิงซ้ำผู้ตายอีก 3 นัด เมื่อยิงแล้วนายทิวาเดินไปที่เขียงขายสุกรของจำเลยและ

เอามือรับของจากมือของจำเลยที่ส่งให้ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นกระสุนปืน นายทิวาผลักถูก
ไม่ออกจากปืนและเอาปลอกกระสุนปืนออกจากลูกโม่ นายทิวาบรรจุกระสุนปืนเข้าไป
ในลูกโม่และผลักลูกโม่กลับเข้าไปในตัวปืนเสร็จแล้ว นายทิวาเดินตรงไปที่เชียงชาย
สุกรของผู้ตาย ได้ยิงผู้ตายอีก 2 นัด แล้วนายทิวาเข้าไปในเชียงชายสุกรของผู้ตาย
หยิบเอาเงินใส่กระเป๋าท่อ จากนั้นนายทิวาเดินไปที่เชียงชายสุกรของจำเลย จำเลยได้
ส่งกุญแจรถจักรยานยนต์ให้แก่ นายทิวา เมื่อนายทิวารับกุญแจจากจำเลยแล้วได้เดิน
ไปที่รถจักรยานยนต์และใช้กุญแจไขสวิทช์ติดเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ แต่
เครื่องยนต์ไม่ติดเครื่อง จึงเข็นรถจักรยานยนต์ออกจากตลาดหลบหนีไป ปรากฏว่า
พนักงานอัยการจังหวัดระยองได้ฟ้องนายทิวาในความผิดฐานมีอาวุธปืนพกไม่มี
หมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงาน และมีกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาต ฐานใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายโดยเจตนาฆ่า และฐานลักเอาเงินของผู้ตายไป
จำนวน 15,000 บาท อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 334
และ 90 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 และ 72 ทวิ และฟ้องจำเลยใน
ข้อหาช่วยนายทิวาให้หลบหนีเพื่อมิให้ถูกจับกุมอันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 189 ซึ่งโจทก์ในคดีนี้เป็นโจทก์ร่วมในคดีดังกล่าวด้วยซึ่งศาล
ได้พิพากษาลงโทษนายทิวาและจำเลยไปแล้วตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่
2174/2526 ของศาลชั้นต้น แล้วโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุน
การกระทำความผิดโดยการช่วยเหลือส่งกระสุนปืนให้นายทิวายิงผู้ตายอีก ซึ่งศาล
ฎีกาเห็นว่าการช่วยเหลือของจำเลยในคดีนี้กับคดีก่อนในการกระทำความผิดของนาย
ทิวา เป็นการช่วยเหลือกระทำความผิดในคราวเดียวต่อเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสายจนเป็น
ความผิดสำเร็จ ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนนายทิวาฆ่าผู้ตายและช่วยเหลือนายทิวาเพื่อ
มิให้ถูกจับกุม การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความ
ผิดต่อกฎหมายหลายบท ฉะนั้น เมื่อจำเลยถูกฟ้องในคดีก่อนจนศาลพิพากษาลงโทษ

และคดีถึงที่สุดไปแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจำเลยของโจทก์เป็นคดีนี้ ย่อมระงับ
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) จึงต้องยกฟ้องโจทก์

พิพากษายืน

(สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ